

21. Wahlperiode



Deutscher Bundestag

Ausschuss für Recht und
Verbraucherschutz

Anlagenkonvolut
zum Kurzprotokoll der 8. Sitzung vom 15. Oktober 2025

Tagesordnungspunkt 6

Seite

2



Ausschussdrucksache 21(6)16
vom 13. Oktober 2025, 15:46 Uhr

Unterrichtung
durch die Bundesregierung

Evaluierung des Gesetzes zur Erweiterung der Medienöffentlichkeit in Gerichtsverfahren und zur Verbesserung der Kommunikationshilfen für Menschen mit Sprach- und Hörbehinderungen (EMöGG) durch das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz



Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, 11015 Berlin

Amtierenden Vorsitzenden des
Ausschusses für Recht und Verbraucherschutz
des Deutschen Bundestages
Platz der Republik 1
11011 Berlin

Per E-Mail:
rechtsausschuss@bundestag.de

Anette Kramme MdB

Parlamentarische Staatssekretärin
bei der Bundesministerin der Justiz
und für Verbraucherschutz

HAUSANSCHRIFT Anton-Wilhelm-Amo-Straße 37
10117 Berlin

TEL (030) 18 580-9010

E-MAIL buero-pst@bmj.bund.de

13. Oktober 2025

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

mit dem Gesetz zur Erweiterung der Medienöffentlichkeit in Gerichtsverfahren und zur Verbesserung der Kommunikationshilfen für Menschen mit Sprach- und Hörbehinderungen (EMöGG) vom 8. Oktober 2017 (BGBl. I S. 3546) wurde in § 169 des Gerichtsverfassungsgesetzes (GVG) die Möglichkeit von

- Tonübertragungen von Gerichtsverfahren in einen Arbeitsraum für Medienvertreter (§ 169 Absatz 1 Satz 3 bis 5 GVG),
- Tonaufnahmen von Gerichtsverhandlungen zu wissenschaftlichen und historischen Zwecken (§ 169 Absatz 2 GVG; erweitert um „Filmaufnahmen“ durch das Gesetz zur Fortentwicklung des Völkerstrafrechts vom 30. Juli 2024 [BGBl. 2024 I Nr. 255]) und
- Ton- und Fernseh-Rundfunkaufnahmen sowie Ton- und Filmaufnahmen der Verkündung von Entscheidungen der obersten Bundesgerichte zum Zwecke der öffentlichen Vorführung oder der Veröffentlichung ihres Inhalts (§ 169 Absatz 3 GVG) geschaffen.

Um die Effizienz dieser Regelungen zu ermitteln und zu prüfen, ob die beabsichtigten Wirkungen hinsichtlich der Erweiterung der Medienöffentlichkeit erreicht worden sind, sollte die Regelung fünf Jahre nach ihrem Inkrafttreten evaluiert werden (Bundestagsdrucksache 18/10144, S. 26).

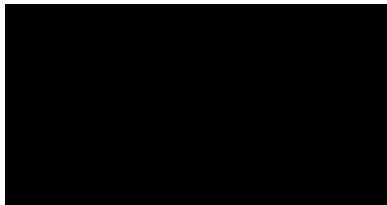
Als Anlage füge ich Ihnen die durch das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz unter Einbindung der Landesjustizverwaltungen, der obersten Bundesgerichte, der Medien-, Journalisten- und Anwaltsverbände erstellte Evaluierung bei.

Die Evaluierung wertet die erhobenen Daten umfassend aus und zeigt, dass die Neuregelung des § 169 GVG zu einer Erweiterung der Medienöffentlichkeit in Gerichtsverfahren geführt hat. Probleme oder unbeabsichtigte Nebenwirkungen traten kaum auf. Vielmehr wird die Berichterstattung durch den Einsatz von Tonübertragungen in einen Arbeitsraum und die Zulassung von Aufnahmen bereichert. Die an der Evaluierung beteiligten Akteure sprechen sich daher mehrheitlich für eine Beibehaltung der erweiterten Medienöffentlichkeit aus. Angeregt wird, dass die Gerichte von den bestehenden Möglichkeiten in der Praxis häufiger Gebrauch machen sollten. Medien- und Journalistenvertreter plädieren ferner für eine noch stärkere Ausweitung der Medienöffentlichkeit durch Ergänzung der in § 169 Absatz 1 Satz 3 GVG vorgesehenen Tonübertragung in einen Arbeitsraum durch eine Bildübertragung und eine Erweiterung der in § 169 Absatz 3 Satz 1 GVG vorgesehenen Aufnahmen der Verkündung von Entscheidungen auf die Untergerichte. Dies wäre allerdings mit einem erheblichen zusätzlichen Aufwand für die Gerichte verbunden.

Im Ergebnis erscheinen die bestehenden Regelungen ausgewogen. Sie schaffen einen angemessenen Ausgleich zwischen dem Informationsinteresse der Allgemeinheit und der Gewährleistung eines fairen Verfahrens einerseits und dem Schutz des Allgemeinen Persönlichkeitsrechts von Verfahrensbeteiligten und der Funktionsfähigkeit der Rechtspflege andererseits. Es bleibt abzuwarten, ob die Gerichte von den durch § 169 GVG n.F. geschaffenen Möglichkeiten zur Erweiterung der Medienöffentlichkeit langfristig stärker Gebrauch machen.

Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz spricht sich vor diesem Hintergrund für ein Beibehaltung des § 169 GVG in seiner jetzigen Fassung aus.

Mit freundlichen Grüßen



Evaluierung
des Gesetzes zur Erweiterung der Medienöffentlichkeit in Gerichtsverfahren
und zur Verbesserung der Kommunikationshilfen für Menschen mit
Sprach- und Hörbehinderungen (EMöGG)
durch das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz

Inhaltsverzeichnis

A.	Einleitung.....	3
B.	Evaluierung des EMöGG	3
I.	Datenerhebung.....	3
II.	Auswertung.....	4
1.	Tonübertragung in einen Arbeitsraum für Medienvertreter	4
a)	Anzahl der Tonübertragungen seit Inkrafttreten	4
b)	Anzahl und Gründe der Ablehnung von Tonübertragungen	5
c)	Anzahl der teilweisen Untersagungen der Tonübertragung	5
d)	Zusätzliche Aufwendungen und Kosten	6
e)	Unbeabsichtigte Nebenwirkungen und Probleme	6
f)	Akzeptanz der Tonübertragung durch die Verfahrensbeteiligten.....	6
g)	Erfahrungen mit der tatsächlichen Umsetzung der Tonübertragung von Medienvertretern und Journalisten	7
2.	Aufzeichnung von Verfahren zu wissenschaftlichen und historischen Zwecken	8
a)	Anzahl der Tonaufnahmen oder Ton- und Filmaufnahmen seit Inkrafttreten.....	8
b)	Anzahl der Ablehnungen von Tonaufnahmen oder Ton- und Filmaufnahmen.....	8
c)	Anzahl der Untersagungen von Tonaufnahmen oder Ton- und Filmaufnahmen	9
d)	Weitergabe der Aufnahmen an das Bundes- oder Landesarchiv	9
e)	Zusätzliche Aufwendungen und Kosten	10
f)	Unbeabsichtigte Nebenwirkungen und Probleme	10
g)	Akzeptanz der Tonaufnahmen oder Ton- und Filmaufnahmen durch die Verfahrensbeteiligten.....	11
h)	Erfahrungen mit den Tonaufnahmen oder Ton- und Filmaufnahmen durch die Anwaltschaft.....	11
3.	Aufzeichnung der Verkündung von Entscheidungen der obersten Bundesgerichte.....	11
a)	Anzahl der Ton- und Filmaufnahmen seit Inkrafttreten.....	12
b)	Untersagung von Ton- und Filmaufnahmen sowie Erteilen von Auflagen.....	12
c)	Erfahrungen bei der Zulassung von Ton- und Filmaufnahmen	13
d)	Unbeabsichtigte Nebenwirkungen und Probleme	14
e)	Zusätzliche Kosten	14
C.	Fazit.....	15

A. Einleitung

Mit dem Gesetz zur Erweiterung der Medienöffentlichkeit in Gerichtsverfahren und zur Verbesserung der Kommunikationshilfen für Menschen mit Sprach- und Hörbehinderungen (EMöGG) vom 8. Oktober 2017 (BGBl. I S. 3546) wurde in § 169 GVG die Möglichkeit von Tonübertragungen, -aufnahmen sowie Fernseh-Rundfunkaufnahmen von Gerichtsverhandlungen geschaffen. Das erkennende Gericht kann Tonübertragungen in einen Arbeitsraum für Medienvertreter (§ 169 Absatz 1 Satz 3 bis 5 GVG), Tonaufnahmen zu wissenschaftlichen und historischen Zwecken (§ 169 Absatz 2 GVG) sowie Ton- und Fernseh-Rundfunkaufnahmen und Ton- und Filmaufnahmen der Verkündung von Entscheidungen der Obersten Bundesgerichte (§ 169 Absatz 3 GVG) zulassen. Die Gesetzesbegründung sieht vor, dass die Regelungen über die Erweiterung der Medienöffentlichkeit fünf Jahre nach ihrem Inkrafttreten evaluiert werden sollen. In Bezug auf die Evaluierung heißt es in Bundestagsdrucksache 18/10144, S. 26:

„Bei den Vorschlägen zur Erweiterung der Medienöffentlichkeit handelt es sich um Änderungen, die für einzelne Gerichtsverfahren und deren Beteiligte von erheblicher Bedeutung sein können. Diese Regelungen werden fünf Jahre nach dem Inkrafttreten evaluiert. Dabei wird die Bundesregierung in fachlich geeigneter Weise prüfen, ob die beabsichtigten Wirkungen hinsichtlich der Erweiterung der Medienöffentlichkeit ganz, teilweise oder nicht erreicht worden sind. Die Bundesregierung wird ferner untersuchen, wie sich der Erfüllungsaufwand für die Übertragung in den Arbeitsraum, die Archivaufzeichnungen und die Medienübertragung von Urteilsverkündungen bei den obersten Bundesgerichten entwickelt hat und ob die Entwicklung in einem angemessenen Verhältnis zu den festgestellten Regelungswirkungen steht. Die Evaluierung wird die Frage nach unbeabsichtigten Nebenwirkungen sowie nach der Akzeptanz und Praktikabilität der Regelungen einschließen.“

B. Evaluierung des EMöGG

I. Datenerhebung

Zur Erhebung der Daten, welche der Evaluierung zugrunde liegen, hat das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV) im Zeitraum 25. Februar 2025 bis 30. Mai 2025 alle Landesjustizverwaltungen, den Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof (GBA), die obersten Bundesgerichte, Richtervereinigungen, Medien- und Journalistenverbände sowie Anwaltsverbände um Beantwortung eines Online-Fragenkataloges gebeten. Die Fragen bezogen sich auf den Zeitraum ab Inkrafttreten der Regelung bis zur Beantwortung des

Fragenkatalogs mit Stichtag 30. Mai 2025, im Hinblick auf die Daten des Bundesgerichtshofs bis zum 31. Dezember 2024. Beteiligt haben sich zwölf Landesjustizverwaltungen, fünf oberste Bundesgerichte, punktuell einzelne Gerichte der Länder sowie einzelne Verbände (der Deutsche Anwaltverein - DAV, der Deutsche Journalisten-Verband – DJV sowie der Verband Privater e.V. Medien - VAUNET). Vom Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof sowie von den Richtervereinigungen wurden keine in die Auswertung einbezogenen Daten übermittelt.

II. Auswertung

Die Beantwortung der Fragen zu der Tonübertragung in einen Arbeitsraum für Medienvertreter nach § 169 Absatz 1 Satz 3 bis 5 GVG (Teil 1) und zur Aufzeichnung von Verfahren zu wissenschaftlichen und historischen Zwecken nach § 169 Absatz 2 GVG (Teil 2) erfolgte durch die Landesjustizverwaltungen gebündelt für ihre Gerichte und Staatsanwaltschaften. Die obersten Bundesgerichte beantworteten zusätzlich Fragen zur Aufzeichnung der Verkündung von Entscheidungen zum Zwecke der öffentlichen Vorführung nach § 169 Absatz 3 GVG (Teil 3). Auch der Anwaltsverband beantwortete Fragen zu allen drei Teilen. Medien- und Journalistenverbände wurden im Hinblick auf die Tonübertragung in einen Medienarbeitsraum (Teil 1) sowie zur Aufzeichnung der Verkündung von Entscheidungen (Teil 3) befragt.

1. Tonübertragung in einen Arbeitsraum für Medienvertreter

Im Hinblick auf die Tonübertragung in einen Arbeitsraum für Medienvertreter nach § 169 Absatz 1 Sätze 3 und 4 GVG wurden die Landesjustizverwaltungen und die obersten Bundesgerichte umfassend befragt (a) bis f)). Die Medienvertreter und der Journalistenverband äußerten sich zu Fällen der teilweisen Untersagung von Tonübertragungen sowie zusätzlich zu ihren Erfahrungen mit der praktischen Nutzung der Tonübertragungen (c) und g)).

a) Anzahl der Tonübertragungen seit Inkrafttreten

Zunächst wurde abgefragt, in wie vielen Fällen seit Inkrafttreten des § 169 Absatz 1 Satz 3 GVG von der Möglichkeit der Tonübertragung in einen Arbeitsraum für Medienvertreter Gebrauch gemacht wurde.

Die Mehrheit der obersten Bundesgerichte hatte von der Möglichkeit der Tonübertragung keinen Gebrauch gemacht. Am Bundesfinanzhof und am Bundesverwaltungsgericht wurde von der Neuregelung in jeweils einem Fall Gebrauch gemacht.

Auch die Landesjustizverwaltungen gaben an, dass von der Möglichkeit kaum Gebrauch gemacht wurde. Von der weit überwiegenden Zahl der Gerichte wurde in keinem Fall oder in lediglich einer niedrigen einstelligen Zahl von Fällen eine Tonübertragung eingesetzt. An einem weiteren Gericht wurde unter zehn Mal von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, wobei sich der Anwendungszeitraum auf die Zeit der COVID-19-Pandemie beschränkte. Lediglich eine Landesjustizverwaltung meldete den Einsatz in 25 Fällen an einem ihrer Oberlandesgerichte. Eine Landesjustizverwaltung merkte an, dass das Interesse der Medienvertreterinnen und Medienvertreter an der Übertragung in einen gesonderten Arbeitsraum mit zunehmender Verfahrensdauer abnahm. Eine weitere teilte mit, dass in einigen weiteren Fällen die Übertragung in einen Arbeitsraum zwar zugelassen wurde, die tatsächliche Anzahl der Medienvertreterinnen und Medienvertreter einen separaten Raum jedoch nicht erforderlich machte.

b) Anzahl und Gründe der Ablehnung von Tonübertragungen

Die Beteiligten wurden befragt, in wie vielen Fällen und aus welchen Gründen die Zulassung der Tonübertragung abgelehnt wurde, obwohl dies von Medienvertretern oder Verfahrensbeteiligten angeregt oder beantragt worden war.

Lediglich eine Landesjustizverwaltung teilte mit, dass ein Gericht in einem Fall die Tonübertragung aufgrund der Zugehörigkeit des Antragstellers zum Reichsbürgermilieu abgelehnt habe, um den ordnungsgemäßen Ablauf des Verfahrens nicht zu gefährden.

c) Anzahl der teilweisen Untersagungen der Tonübertragung

Die Beteiligten wurden zudem um Mitteilung gebeten, in wie vielen Fällen die Tonübertragung in einen Arbeitsraum für Medienvertreter nach § 169 Absatz 1 Satz 4 GVG zur Wahrung schutzwürdiger Interessen der Beteiligten, Dritter oder eines ordnungsgemäßen Ablaufs des Verfahrens teilweise untersagt wurde.

Die obersten Bundesgerichte meldeten keine Anwendungsfälle einer teilweisen Untersagung. Auch die Landesjustizverwaltungen teilten mit, dass es an den Gerichten ihres jeweiligen Landes keine teilweisen Untersagungen gab. Dem schloss sich auch der Journalistenverband an, welcher angab, dass Untersagungen nicht stattfanden, da in potenziellen Fällen der Untersagung die Tonübertragung bereits nicht angeboten wurde.

d) Zusätzliche Aufwendungen und Kosten

Die Auswertung der Rückmeldungen der obersten Bundesgerichte sowie Landesjustizverwaltungen auf die Frage, welche zusätzlichen Aufwendungen und Kosten den Gerichten aufgrund der Neuregelung entstanden sind, ergab eine starke Divergenz zwischen einzelnen Gerichten.

Einigen obersten Bundesgerichten entstanden Kosten für die Anschaffung der erforderlichen technischen Ausstattung. Ein Bundesgericht bezifferte die Kosten auf etwa 5.000 EUR, ein weiteres auf etwa 45.000 EUR, wobei es sich bei letzterer Angabe um die Gesamtkosten der Umsetzung des EMöGG einschließlich IT-Equipment, Umbau- und Verkabelungsarbeiten handelt.

Sofern die Landesjustizverwaltungen zu den Kosten konkrete Angaben machen konnten, entstanden bei etwa der Hälfte der Gerichte keine zusätzlichen Kosten, da auf die bereits vorhandene Technik zurückgegriffen werden konnte. Die bezifferbaren Kosten bei den übrigen Gerichten schwankten stark. Zwei Landesjustizverwaltungen meldeten Beträge von 1.500 EUR bzw. 2.000 EUR insbesondere für technische Anschaffungen und Umbauarbeiten auf; ein Gericht wendete einen Betrag von 37.000 EUR für die Miete und Betreuung einer Tonübertragungsanlage auf.

Mehrere Justizverwaltungen meldeten zudem einen erhöhten Personaleinsatz insbesondere in Bezug auf den Wachtmeisterdienst.

e) Unbeabsichtigte Nebenwirkungen und Probleme

Die Beteiligten wurden befragt, ob und wenn ja, zu welchen Problemen oder unbeabsichtigten Nebenwirkungen § 169 Absatz 1 Satz 3 und 4 GVG in der Praxis geführt hat.

Die obersten Bundesgerichte und die Mehrheit der Landesjustizverwaltungen berichteten von keinen Problemen oder unbeabsichtigten Nebenwirkungen. Lediglich eine Justizverwaltung meldete technische Probleme.

f) Akzeptanz der Tonübertragung durch die Verfahrensbeteiligten

Es wurde um Stellungnahme gebeten, wie die Beteiligten die Akzeptanz der Tonübertragung in einen Arbeitsraum für Medienvertreter durch die Verfahrensbeteiligten beurteilen.

Sowohl die obersten Bundesgerichte als auch der Großteil der Landesjustizverwaltungen beurteilten die Akzeptanz der Tonübertragung als überwiegend gut. Eine Landesjustizverwaltung

merkte an, dass durch die Übertragung in einen Medienraum eine personelle Entzerrung möglich war. Daher wurde diese Möglichkeit insbesondere während der COVID-19-Pandemie genutzt. Ferner wurde angemerkt, dass durch die Übertragung alle Medienvertreterinnen und Medienvertreter an den Sitzungen teilhaben konnten und die Technik gut funktionierte.

Eine Landesjustizverwaltung beurteilte die Akzeptanz durch die Medienvertreter lediglich als überwiegend ausreichend und machte hierfür den fehlenden visuellen Eindruck im Saal verantwortlich. Eine weitere Landesjustizverwaltung ergänzte, dass den Medienvertreterinnen und Medienvertretern zufolge allein aufgrund der akustischen Übertragung keine angemessene Berichterstattung möglich sei, obwohl Mitarbeitende der Pressestelle das Geschehen im Saal zeitgleich erläutert hätten. Die Dienststelle habe zudem einen beträchtlichen Aufwand gehabt.

g) Erfahrungen mit der tatsächlichen Umsetzung der Tonübertragung von Medienvertretern und Journalisten

Ferner äußerten sich Medienvertreterinnen und Medienvertreter sowie der Journalistenverband zu ihren Erfahrungen mit der Tonübertragung einer Verhandlung in einen Arbeitsraum für Medienvertreter gemäß § 169 Absatz 1 Satz 3 GVG.

Dazu befragt, ob nach seiner Wahrnehmung ein Unterschied zwischen den Gerichtsbarkeiten und/oder den Instanzen besteht, gab der Journalistenverband an, dass die Tonübertragung in der Regel nur bei herausragenden Verfahren vor den Obergerichten stattfand. Diese waren insofern besser ausgestattet als untere Gerichte. Durch die Tonübertragung wurde in diesen Verfahren eine ausreichende Erweiterung für Medienvertreter gewährleistet.

Befragt zu den technischen, faktischen oder organisatorischen Problemen wurde seitens des Journalistenverbandes geäußert, dass es teilweise zu Übertragungsabbrüchen kam. Zudem monierte ein Verband, dass nicht alle Verfahrensteilnehmerinnen und Verfahrensteilnehmer stets ihr Mikrofon benutzten, sodass einige Aussagen nicht übertragen werden konnten.

Schließlich wurden die Medien- und Journalistenverbände befragt, ob es ihnen möglich sei, dem Prozess auch dann sachgerecht zu folgen, wenn sie auf eine Tonübertragung in einem Arbeitsraum für Medienvertreter beschränkt sind.

Für die Erstellung eines Nachrichtenbeitrags war die Tonübertragung laut Journalistenverband meist ausreichend. Im Hinblick auf Features und atmosphärische Beiträge etwa zum Prozessauftakt und zur Urteilsverkündung seien Bildaufnahmen jedoch deutlich aussagekräftiger. Die Befragten regten neben der Ton- auch die Bildübertragung in den Arbeitsraum an. Eine

Bild- und Tonübertragung sei auch im Hinblick auf eine Gleichbehandlung der Öffentlichkeit im Gerichtssaal mit der Öffentlichkeit im Arbeitsraum wünschenswert.

2. Aufzeichnung von Verfahren zu wissenschaftlichen und historischen Zwecken

Im Hinblick auf Tonaufnahmen oder Ton- und Filmaufnahmen der Verhandlung zu wissenschaftlichen und historischen Zwecken nach § 169 Absatz 2 GVG, wenn es sich um ein Verfahren von herausragender zeitgeschichtlicher Bedeutung handelt, wurden die Landesjustizverwaltungen und die obersten Bundesgerichte befragt (a) bis g)). Die Anwaltsverbände wurden ebenfalls zu der Akzeptanz der Anfertigung von Tonaufnahmen oder Ton- und Filmaufnahmen durch die Verfahrensbeteiligten und darüber hinaus zu ihren Erfahrungen mit den Aufnahmen befragt (g) und h)).

a) Anzahl der Tonaufnahmen oder Ton- und Filmaufnahmen seit Inkrafttreten

Den Beteiligten wurde zunächst die Frage gestellt, in wie vielen Fällen seit dem Inkrafttreten des § 169 Absatz 2 GVG in der Fassung vom 18. April 2018 (Tonaufnahmen in Verfahren von herausragender zeitgeschichtlicher Bedeutung für die Bundesrepublik Deutschland) und der Fassung vom 3. August 2024 (Ton- und Filmaufnahmen in Verfahren von herausragender zeitgeschichtlicher Bedeutung) durch die obersten Bundesgerichte sowie die Gerichte in den Ländern von der Möglichkeit Gebrauch gemacht wurde, Tonaufnahmen oder Ton- und Filmaufnahmen der Verhandlung zu wissenschaftlichen oder historischen Zwecken zuzulassen.

Von der Möglichkeit wurde bisher kaum Gebrauch gemacht. Lediglich zwei Landesjustizverwaltungen meldeten jeweils einen Fall der Zulassung von Tonaufnahmen nach § 169 Absatz 2 GVG in der Fassung vom 18. April 2018.

Auf Grundlage der Fassung der Regelung vom 3. August 2024 erfolgte lediglich eine Zulassung von Ton- und Filmaufnahmen. Auch am Bundesgerichtshof wurde von § 169 Absatz 2 GVG n.F. lediglich einmal Gebrauch gemacht.

b) Anzahl der Ablehnungen von Tonaufnahmen oder Ton- und Filmaufnahmen

Auf die Frage, in wie vielen Fällen und aus welchen Gründen die Tonaufnahmen oder die Ton- und Filmaufnahmen nicht zugelassen wurden, obwohl dies von Medienvertretern oder Verfahrensbeteiligten angeregt oder beantragt worden war, wurden von den obersten Bundesgerichten keine Fälle gemeldet. Die Landesjustizverwaltungen vermeldeten überwiegend ebenfalls

keine Nichtzulassungen; lediglich drei Landesjustizverwaltungen meldeten ein oder zwei Nichtzulassungen im Anwendungszeitraum.

In bundesweit drei Fällen wurden Anträge auf Tonaufnahmen oder Ton- und Filmaufnahmen abgelehnt, weil der mit dem Fall befasste Spruchkörper die Verfahren nicht als solche von herausragender zeitgeschichtlicher Bedeutung einordnete. In einem dieser Fälle wurde der Antrag in einem Staatsschutzverfahren gegen unter anderem Mitglieder einer mutmaßlich rechtsterroristischen Vereinigung gestellt.

Ein vierter Fall ist noch bei Gericht anhängig. Hier handelt es sich um ein Staatsschutzverfahren wegen unter anderem des Vorwurfs von Straftaten nach dem Völkerstrafgesetzbuch mit Tatort in Syrien. Eine Entscheidung hierüber stand zum Stichtag für die Beantwortung der Fragebögen noch aus.

Schließlich wurde in einem Bußgeldverfahren der Antrag eines den Reichsbürgern nahestehenden Betroffenen abgelehnt, da der Antrag ohne nachvollziehbaren Grund gestellt wurde.

c) Anzahl der Untersagungen von Tonaufnahmen oder Ton- und Filmaufnahmen

Auch auf die Frage, in wie vielen Fällen die Tonaufnahmen oder die Ton- und Filmaufnahmen teilweise nach § 169 Absatz 2 Satz 2 GVG in der Fassung vom 18. April 2018 bis 2. August 2024 bzw. in der Fassung vom 3. August 2024 untersagt wurde, wurden kaum Untersagungen zurückgemeldet.

Lediglich eine Landesjustizverwaltung meldete eine Ablehnung zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Ablaufs des Verfahrens nach § 169 Absatz 2 Satz 2 GVG n.F.. Ablehnungen zur Wahrung schutzwürdiger Interessen der Beteiligten oder Dritter erfolgten nicht.

d) Weitergabe der Aufnahmen an das Bundes- oder Landesarchiv

Befragt wurden die Beteiligten, wie sie den mit der Weitergabe der Aufnahmen an das Bundes- oder Landesarchiv verbundenen Aufwand beurteilen und welche Erfahrungen sie mit der Weitergabe gemacht haben.

Der Bundesgerichtshof teilte für den bisher einzigen Anwendungsfall mit, dass die Zusammenarbeit mit dem Bundesarchiv sehr kooperativ sei. Dennoch sei die Vorbereitung im Hinblick auf technische Fragen aufwendig.

Die Landesjustizverwaltungen teilten mit großer Mehrheit mit, dass eine Weitergabe an das jeweils zuständige Archiv bisher nicht erfolgte. Zwei Landesjustizverwaltungen beschrieben

die Weitergabe als unproblematisch und mit überschaubarem Aufwand verbunden. Eine weitere plädierte für die gesetzliche Festlegung eines einheitlichen Ansprechpartners für die Klärung der Zuständigkeit von Bundes- und Landesarchiv.

e) Zusätzliche Aufwendungen und Kosten

Abgefragt wurde, welche Aufwendungen und Kosten den Gerichten aufgrund der Neuregelung zusätzlich entstanden sind.

Der Bundesgerichtshof meldete seit der Neuregelung Mehrkosten in Höhe von etwa 200.000 EUR, wobei diese sich auf die Neuregelung des § 169 GVG insgesamt und nicht auf die Tonaufnahmen oder Ton- und Filmaufnahmen im Besonderen beziehen.

Den Landesjustizverwaltungen waren die Mehraufwendungen und Mehrkosten teilweise nicht bekannt. In drei Bundesländern entstanden keine weiteren Kosten, da die notwendige Technik bereits vorhanden war.

In einem dieser Fälle wurde eine Audioveranstaltungstechnik für die Durchführung der Hauptverhandlung angemietet. Es entstanden daher nur Mehrkosten in Form von USB-Sticks, welche zur Weitergabe an das zuständige Archiv genutzt wurden.

In einem anderen Fall wurden die Kosten für die Ausstattung eines Sitzungssaals mit einer Videokonferenzanlage, welche auch Tonaufnahmen oder Ton- und Filmaufnahmen ermöglichte, durch das Landesjustizministerium finanziert.

Eine Landesjustizverwaltung teilte Kosten von etwa 800 EUR für den Einbau der Aufnahmetechnik mit; die erforderliche Mikrofonanlage (Kosten etwa 10.000 EUR) war dort bereits vorhanden.

f) Unbeabsichtigte Nebenwirkungen und Probleme

Die obersten Bundesgerichte und die Landesjustizverwaltungen gaben auf Nachfrage einhellig an, dass § 169 Absatz 2 GVG in der Fassung vom 18. April 2018 bis zum 2. August 2024 und in der Fassung vom 3. August 2024 in der Praxis weder zu Problemen noch zu unbeabsichtigten Nebenwirkungen führte. Bei einigen Landesjustizverwaltungen war dies auf mangelnde tatsächliche Erfahrungen und Anwendungsfälle zurückzuführen.

g) Akzeptanz der Tonaufnahmen oder Ton- und Filmaufnahmen durch die Verfahrensbeteiligten

Zur Akzeptanz der Anfertigung von Tonaufnahmen oder Ton- und Filmaufnahmen der Verhandlung durch die Verfahrensbeteiligten befragt, bewerteten die Strafsenate des Bundesgerichtshofs diese als überwiegend gut. In gleicher Weise beurteilten vier der befragten Landesjustizverwaltungen die Akzeptanz durch die Verfahrensbeteiligten. Eine Landesjustizverwaltung beurteilte die Akzeptanz insbesondere durch die Richterinnen und Richter als überwiegend schlecht, da diese um ihre verfahrensangemessene Prozessführung fürchteten. Die übrigen Landesjustizverwaltungen konnten mangels praktischer Anwendungsfälle keine Angaben machen.

Die Anwaltschaft bewertete die Akzeptanz der Anfertigung von Tonaufnahmen oder Ton- und Filmaufnahmen der Verhandlung als überwiegend schlecht. In der Praxis laufe die Vorschrift leer. Dies sei auch auf die fehlende Anfechtbarkeit der Gerichtsbeschlüsse über die Zulassung oder Untersagung der Tonaufnahmen (§ 169 Absatz 4 a.F.) oder Ton- und Filmaufnahmen (§ 169 Absatz 4 GVG n.F.) zurückzuführen.

h) Erfahrungen mit den Tonaufnahmen oder Ton- und Filmaufnahmen durch die Anwaltschaft

Die Anwaltsverbände wurden ferner nach ihren Erfahrungen mit der Regelung des § 169 Absatz 2 GVG befragt. Insbesondere sollten sie auf Verletzungen des Persönlichkeitsrechts von Verfahrensbeteiligten, beispielsweise indem Tonaufnahmen oder Ton- und Filmaufnahmen veröffentlicht wurden, eingehen, sowie auf technische oder organisatorische Probleme, beispielsweise durch eine Verzögerung oder Unterbrechung der Aufnahme.

Hierzu teilte ein Anwaltsverband mit, dass diese Frage mangels bisheriger praktischer Anwendung der Neuregelung nicht beantwortet werden könne. Dies beruhe darauf, dass die Praxis kein Interesse an einer Anwendung der Vorschrift habe und von deren Anwendung auch in Verfahren mit augenscheinlich zeitgeschichtlicher Bedeutung absehe.

3. Aufzeichnung der Verkündung von Entscheidungen der obersten Bundesgerichte

Im Hinblick auf die nach § 169 Absatz 3 Satz 1 GVG in besonderen Fällen vorgesehenen Ton- und Filmaufnahmen bei der Verkündung von Entscheidungen der obersten Bundesgerichte

zum Zwecke der öffentlichen Vorführung und Veröffentlichung wurden die obersten Bundesgerichte umfassend befragt. Der Anwaltsverband wurde zu seinen Erfahrungen bei der Zulassung von Ton- und Filmaufnahmen und unbeabsichtigten Nebenwirkungen befragt (c) und d)); die Medienvertreter und Journalistenverbände darüber hinaus zu ihrer Wahrnehmung der Fälle durchgeführter Ton- und Filmaufnahmen sowie deren Untersagung (a) bis d)).

a) Anzahl der Ton- und Filmaufnahmen seit Inkrafttreten

Zunächst wurden die Beteiligten befragt, in wie vielen Fällen die jeweiligen Bundesgerichte von der Möglichkeit Gebrauch gemacht haben, Ton- und Filmaufnahmen bei der Verkündung von Entscheidungen zum Zwecke der öffentlichen Vorführung oder der Veröffentlichung ihres Inhalts zuzulassen.

Die obersten Bundesgerichte gaben in der Mehrzahl an, in einer geringen Anzahl von Fällen von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht zu haben. Dabei gaben der Bundesfinanzhof, das Bundesarbeitsgericht und das Bundesverwaltungsgericht Zahlen von jeweils unter oder knapp über 10 Fällen an, das Bundessozialgericht und die Strafsenate des Bundesgerichtshofs eine Zahl von jeweils etwa 30 Fällen. Eine Ausnahme bildeten insofern die Zivilsenate des Bundesgerichtshofs, die in über 200 Fällen Ton- und Filmaufnahmen bei der Verkündung von Entscheidungen zuließen.

Ergänzend berichtete der Journalistenverband, dass nach seiner Wahrnehmung von der Möglichkeit der Zulassung von Ton- und Filmaufnahmen bei der Verkündung von Entscheidungen der obersten Bundesgerichte Gebrauch gemacht wurde. Schwerpunkte bei bestimmten obersten Bundesgerichten konnte er insoweit nicht ausmachen.

b) Untersagung von Ton- und Filmaufnahmen sowie Erteilen von Auflagen

Die obersten Bundesgerichte äußerten sich ferner zu der Frage, inwiefern zur Wahrung schutzwürdiger Interessen der Beteiligten oder Dritter oder zur Wahrung eines ordnungsgemäßen Ablaufs des Verfahrens gemäß § 169 Absatz 3 Satz 2 GVG Aufnahmen teilweise untersagt oder von der Einhaltung von Auflagen abhängig gemacht wurden.

Von diesen Beschränkungsmöglichkeiten wurde in der Praxis kaum Gebrauch gemacht. Lediglich die Strafsenate des Bundesgerichtshofs berichteten von einem Fall, in dem Aufnahmen zur Wahrung schutzwürdiger Interessen der Beteiligten oder Dritter oder zur Wahrung eines ordnungsgemäßen Ablaufs des Verfahrens teilweise untersagt wurden. Die Strafsenate des

Bundesgerichtshofs sowie das Bundessozialgericht berichteten weiterhin von jeweils einem Fall, in dem Aufnahmen von der Einhaltung von Auflagen abhängig gemacht wurden.

Auch der Journalistenverband gab insofern kohärent an, dass nach seiner Wahrnehmung von der Möglichkeit der teilweisen Untersagung oder Auflagenerteilung kein Gebrauch gemacht wurde.

c) Erfahrungen bei der Zulassung von Ton- und Filmaufnahmen

Zur Beurteilung der Effizienz des EMöGG wurde ferner danach gefragt, welche Erfahrungen bei der Zulassung von Ton- und Filmaufnahmen bei der Verkündung von Entscheidungen zum Zwecke der öffentlichen Vorführung oder der Veröffentlichung ihres Inhalts gemacht wurden.

Die obersten Bundesgerichte berichteten einhellig von überwiegend guten Erfahrungen, sofern von der Möglichkeit überhaupt Gebrauch gemacht wurde. Ein Gericht berichtete, dass die Beteiligten vor der Zulassung stets angehört wurden, jedoch zu keinem Zeitpunkt Einwendungen gegen die Ton- und Filmaufnahmen hatten.

Zwei Gerichte berichteten von einem Mehraufwand für die Pressestelle im Hinblick auf durchzuführende Akkreditierungsverfahren und vorbereitende Maßnahmen wie etwa die Erstellung einer Presseerklärung. Bei einem dieser Gerichte führte dies zu einer Festsetzung von gesonderten Verkündungsterminen. Teilweise würden sehr kurzfristige Absagen der Medienvertreter zu erheblicher, letztlich fruchtloser Mehrarbeit der Senate führen.

Für die Aufnahmen wurden überwiegend ortsfeste Kameras genutzt. Ein oberstes Bundesgericht bezeichnete den Wunsch einzelner Medienvertreter, Filmaufnahmen per Handy zu machen, als problematisch.

Beim Bundessozialgericht wurden die Richterinnen und Richter vor Inkrafttreten des Gesetzes im Hinblick auf die Zulassung von Ton- und Filmaufnahmen bei der Verkündung von Entscheidungen besonders geschult, was positiven Anklang fand. Den Medienvertreterinnen und Medienvertretern wurden konkrete Vorgaben für die Durchführung der Film- und Tonaufnahmen gemacht. Aus Sicht des Bundessozialgerichts werde mit der Neuregelung ein wichtiger Beitrag zur Öffnung der Justiz gegenüber der Öffentlichkeit unter Sicherstellung der Integrität des Gerichtsverfahrens geleistet.

Dem schloss sich der Journalistenverband an, der die Anfertigung von Ton- und Filmaufnahmen für die Berichterstattung als überwiegend hilfreich bewertete.

Der Medienverband merkte hingegen an, dass Ton- und Filmaufnahmen nicht die Ausnahme, sondern die Regel darstellen und Nichtzulassungen begründungspflichtig sein sollten („opt-

out“-Verfahren“; zurzeit normiert § 169 Absatz 3 Satz 1 GVG ein sog. „opt-in“-Verfahren). Ferner solle die Regelung zudem untere Gerichte, insbesondere Oberlandesgerichte, einbeziehen, da an diesen viele gesellschaftsrelevante Prozesse stattfinden.

Die Anwaltschaft berichtete, ihr lägen zuverlässige Informationen über den mehrfachen Gebrauch der Neuregelung in der Praxis vor. Die so erzeugte Öffentlichkeit habe bewirkt, dass die Verkündung der Urteilsgründe ausführlicher als üblich und auf der Basis eines vorgefertigten Skripts erfolgte, um die rechtlichen Erwägungen pointiert verständlich zu machen.

d) Unbeabsichtigte Nebenwirkungen und Probleme

Auf die Frage zu Problemen oder unbeabsichtigten Nebenwirkungen in der Praxis erklärten sowohl die obersten Bundesgerichte als auch die Anwaltschaft und der Journalistenverband, dass keine Probleme oder unbeabsichtigte Nebenwirkungen aufgetreten seien.

e) Zusätzliche Kosten

Die obersten Bundesgerichte wurden befragt, ob und wenn ja wodurch und in welcher Höhe ihnen aufgrund der Neuregelung zusätzliche Kosten entstanden sind. Das Entstehen zusätzlicher Kosten bejahten vier von fünf Gerichten.

Bei drei obersten Bundesgerichten handelte es sich dabei unter anderem um die Kosten für neu angeschafftes IT-Equipment, wobei diese nur in einem Fall separat mit 20.000 EUR beziffert werden konnten. Auch Umbaukosten meldeten zwei oberste Bundesgerichte mit einem Umfang von etwa 23.000 EUR bzw. etwa 72.000 EUR. Zwei Gerichte gaben ferner an, Mediens Schulungen und Medientraining für das beteiligte Personal durchgeführt zu haben, welche in einem Fall Kosten von etwa 10.800 EUR verursachten. Zudem wurde der personelle Mehraufwand als Kostenfaktor benannt.

In der Summe kam ein Gericht so auf Zusatzkosten von etwa 43.000 EUR. Der Bundesgerichtshof wendete für seine Zivil- sowie Strafsenate für die Umsetzung der gesamten Neuregelung (§ 169 Absatz 1 bis 3 GVG n.F.) knapp 200.000 EUR auf. Mehr wendete nur das Bundessozialgericht auf, welches auf Mehrkosten in Höhe von etwa 270.000 EUR kam.

C. Fazit

Die Landesjustizverwaltungen, die obersten Bundesgerichte und die befragten Verbände stimmen darin überein, dass die Neuregelung des § 169 GVG zu einer Verbesserung der Medienöffentlichkeit in Gerichtsverfahren beiträgt. Durch den Einsatz der Tonübertragungen und Aufzeichnungen werde die Berichterstattung bereichert. Im Hinblick auf die geringe Zahl der Anwendungsfälle wird hingegen insbesondere von Seiten der Anwaltschaft Kritik geübt. Weitere Nachbesserungsvorschläge beziehen sich vorrangig auf eine weitere Öffnung des Gerichtsverfahrens gegenüber der medialen Öffentlichkeit, insbesondere durch Ergänzung der Tonübertragung in einen Arbeitsraum nach § 169 Abs. 1 Satz 3 GVG durch eine Bildübertragung und eine Erweiterung der in § 169 Abs. 3 Satz 1 GVG vorgesehenen Aufnahmen auf die Verkündung von Entscheidungen der Untergerichte. Probleme oder unbeabsichtigte Nebenwirkungen traten bisher kaum auf.

Die Tonübertragung in einen Arbeitsraum für Medienvertreter nach § 169 Absatz 1 Sätze 3 und 4 GVG fand insbesondere bei großen Verfahren oder während der COVID-19-Pandemie Anklang. In regulären Verfahren haben Journalisten und Medienvertreter offenbar kaum Bedarf an einer Tonübertragung. Hierbei dürfte ins Gewicht fallen, dass eine Präsenz im Gerichtssaal von den Befragten stets bevorzugt wird, da der visuelle Eindruck von der Verhandlung mitentscheidend ist. Bei einer großen Nachfrage erlaubt die Regelung allen Journalisten und Medienvertretern hingegen nur die auditive Teilnahme an der Verhandlung.

Seit Inkrafttreten des EMöGG wurden lediglich wenige Tonaufnahmen sowie Ton- und Filmaufnahmen der Verhandlung zu wissenschaftlichen und historischen Zwecken nach § 169 Absatz 2 GVG gefertigt. Der Anwaltsverband kritisiert insbesondere die mangelnde Zulassung von Aufnahmen durch Gerichte, welche nach seiner Wahrnehmung die zeitgeschichtliche Bedeutung auch bei bedeutsamen Verfahren häufig verneinten. Die geringe Anzahl mitgeteilter Ablehnungen bestätigt diese Einschätzung jedoch nicht. Die Gerichte bewerten die Akzeptanz der Anfertigung solcher Aufnahmen unterschiedlich; auch sie berichten teils von einer zurückhaltenden Zulassung durch die Richterinnen und Richter. Da die neue Fassung des § 169 Absatz 2 GVG zum Zeitpunkt der Abfrage erst ca. 9 Monate in Kraft war, konnten erst wenige Erfahrungen gesammelt und evaluiert werden. Es bleibt abzuwarten, ob die Gerichte ihre Zurückhaltung langfristig aufgeben.

Hingegen werden Ton- und Filmaufnahmen bei der Verkündung von Entscheidungen zum Zwecke der öffentlichen Vorführung oder der Veröffentlichung ihres Inhalts häufiger zugelassen, wobei die Zivilsenate des Bundesgerichtshofs von der Möglichkeit werktäglich Gebrauch machen. Die Neuregelung findet bei der weit überwiegenden Mehrheit der Verfahrensbeteiligten Zuspruch. Abgesehen von wenigen technischen Problemen verliefen die Aufnahmen

störungsfrei. Es ließ sich jedoch infolge der Aufnahme eine Veränderung in dem Verhalten der Richterinnen und Richter bei der Urteilsverkündung beobachten. Dies konnte einerseits zu besser aufbereiteten Urteilsverkündungen und so zu einer positiven Verstärkung der öffentlichen Wahrnehmung von Entscheidungen der obersten Bundesgerichte führen. Die Bundesgerichte berichteten andererseits von einem medialen Druck auf die Richterinnen und Richter hinsichtlich der Art und Weise der Verkündung.

Der Gesetzgeber rechnete für die Möglichkeit, Medienaufzeichnungen und -übertragungen aus Gerichtsverhandlungen unter bestimmten Voraussetzungen zuzulassen, mit einem Erfüllungsaufwand bei den Gerichten in Höhe von einmalig 15.000 EUR für technische Anschaffungen sowie laufenden Kosten in Höhe von 27.420 EUR jährlich (BT-Drs. 18/10144 S. 23 f.). Die tatsächlichen Kosten lagen etwas höher.

Für die Tonübertragung in einen Arbeitsraum sollten lediglich geringe Mehrkosten entstehen; gerechnet wurde mit einem einmaligen Aufwand für die erforderliche Technik in Höhe von 500 EUR sowie laufenden Kosten für die Wachtmeisterei von bundesweit 20.325 EUR jährlich. Dies bestätigte sich in der Praxis nur bedingt. Etwa die Hälfte der Gerichte konnte auf vorhandene technische Ausstattung zurückgreifen. Bei den übrigen Gerichten entstanden einmalige Mehrkosten von niedrigen vierstelligen Beträgen und in einem Fall ein Betrag im niedrigen bis mittleren fünfstelligen Bereich. Insofern überstieg der einmalige Erfüllungsaufwand die Prognose, da noch nicht alle betroffenen Gerichte technisch hinreichend ausgestattet waren. Mehrkosten für den Einsatz von Wachtmeistern in der prognostizierten Höhe sind hingegen nicht bekannt geworden.

Für die Archivaufzeichnungen von Verfahren von herausragender zeitgeschichtlicher Bedeutung wurde mit einem einmaligen Erfüllungsaufwand von 10.000 EUR für Anschaffung der Technik und jährlich 2.710 EUR an Personalkosten gerechnet. In der Praxis war der Erfüllungsaufwand geringer. Spezifisch für die Archivaufzeichnungen wurden keine bis kaum Mehraufwendungen getätigt, da vielfach die erforderliche Technik bereits vorhanden war.

Für die Übertragung von Urteilsverkündungen der obersten Gerichte des Bundes wurde der Erfüllungsaufwand auf 4.385 EUR jährlich für Sicherheitspersonal beziffert. Mit Mehrkosten für die technische Ausstattung wurde nicht gerechnet, da davon ausgegangen wurde, interessierte Hörfunk- und Fernsehsender würden die erforderliche Technik selbst zur Verfügung stellen. Letzteres bestätigte sich in der Praxis nur bedingt. Bei etwa der Hälfte der obersten Gerichte des Bundes fiel ein einmaliger Erfüllungsaufwand für neu angeschafftes IT-Equipment sowie Umbaukosten an, welcher sich im Rahmen von einem niedrigen bis zu einem hohen fünfstelligen Betrag bewegte. Der personelle Mehraufwand verursachte ferner Kosten, welche jedoch nicht beziffert werden konnten.

In der Summe ergibt sich so ein höherer Erfüllungsaufwand als in der Gesetzesbegründung prognostiziert. Dies ist insbesondere auf eine zuvor mangelnde technische Ausstattung der Gerichte zurückzuführen. Für die Umsetzung der Neuregelung kamen zwei oberste Bundesgerichte so jeweils auf Kosten von etwa 200.000 EUR bzw. 270.000 EUR.

Mit der Neuregelung des EMöGG ist die beabsichtigte behutsame Erweiterung der Medienöffentlichkeit im gerichtlichen Verfahren bei Wahrung der Saalöffentlichkeit im Wesentlichen erreicht worden. Eine Abschaffung oder Einschränkung der neu geschaffenen Möglichkeiten würden der Medienöffentlichkeit sowie der Außenwirkung der Gerichte schaden und die Entwicklung hin zu einer digitalisierten Gesellschaft unberücksichtigt lassen. Medien- und Journalistenvertreter plädieren für eine noch weitergehende Ausdehnung der Medienöffentlichkeit; zu berücksichtigen ist insoweit allerdings der damit für die Gerichte verbundene Aufwand. Dementsprechend gehen insbesondere die Gerichte der Länder sowie einige Bundesgerichte bereits jetzt zurückhaltend mit den neu geschaffenen Möglichkeiten um. Die gesetzliche Regelung des § 169 GVG n.F. erscheint ausgewogen; sie findet einen angemessenen Ausgleich zwischen einerseits dem Informationsinteresse der Allgemeinheit und der Gewährleistung eines fairen Verfahrens und andererseits dem Schutz des Allgemeinen Persönlichkeitsrechts von Verfahrensbeteiligten und der Funktionsfähigkeit der Rechtspflege. Es bleibt abzuwarten, ob die Gerichte von den gesetzlichen Möglichkeiten in der Praxis stärker Gebrauch machen.